



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESA “B”

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.	Angelo Mambriani	Presidente
dott.	Guido Vannicelli	Giudice
dott.	Maria Antonietta Ricci	Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. **3670/2018 R.G.** promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), con il patrocinio dell'avv. EUGENIO BARCELLONA (C.F. *C.F._2*) e dell'avv. ROMANO VALENTINI (*C.F._3*) CORSO MARCONI, 10 10125 TORINO; *Parte_2* (*C.F._4*); elettivamente domiciliato in VIA MONTE DI PIETA', 15 20121 MILANO presso il difensore avv. EUGENIO BARCELLONA

PARTE ATTRICE

contro

Controparte_1 **in forma abbreviata** *CP_1* (C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio dell'avv. ALFREDO CRACA (C.F. *C.F._5*), elettivamente domiciliato in VIA DEGLI OMENONI, 2 20121 MILANO presso il difensore avv. ALFREDO CRACA

PARTE CONVENUTA

Per l'attrice *Parte_1* :

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,

in via istruttoria,

ammettersi prova per testimoni come da memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.,

nel merito,

a. accertata e dichiarata, per i motivi di cui in narrativa, come fatti valere dalla sopra nominata Consigliera di Amministrazione, l'assenza di giusta causa di revoca delle deleghe gestorie precedentemente conferite alla stessa con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di [...] *Controparte_1* del 26 maggio 2017,

b1. annullare e/o comunque dichiarare invalida, nulla e/o priva di effetto, per difformità rispetto alla legge, la deliberazione assunta dal **Consiglio di Amministrazione di** *Controparte_1* **del 26 settembre 2017, punto n. 1;**

b2. condannare *Controparte_1* in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore della sopra nominata Consigliera di Amministrazione, **a titolo di risarcimento dei danni derivanti dalla revoca senza giusta causa** delle deleghe gestorie conferite alla stessa,

- (i) della somma di Euro 67.500 (sessanta sette mila e cinquecento), salvo diversa quantificazione in corso di causa, e
- (ii) della ulteriore somma dovuta ai sensi dell'art. 29 dello statuto di *Controparte_1* [...] pari ad almeno Euro 22.500, oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale sulle somme anno per anno rivalutate dal 26 settembre 2017 al pagamento;

b3. condannare *Controparte_1* in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore della sopra nominata Consiglieria di Amministrazione, a titolo di risarcimento dei danni arrecati alla reputazione professionale della stessa, della somma che verrà dimostrata in corso di causa, ovvero in una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 1226 c.c.;

b4. ordinare a *Controparte_1* in persona del legale rappresentante pro tempore, di rettificare il verbale del Consiglio di Amministrazione del 26 settembre 2017, punto n. 1, nella parte in cui si afferma la ricorrenza dei presupposti di una giusta causa di revoca delle deleghe gestorie precedentemente conferite alla sopra nominata Consiglieria di Amministrazione;

b5. ordinare la pubblicazione dell'emanando provvedimento, entro le prime 20 pagine, sui quotidiani "*CP_2*", "Il *CP_3* Sera" e "La Repubblica", a cura e spese di *Controparte_1* [...]

Con il favore delle spese oltre CPA, IVA e accessori di legge."

Per la convenuta *Controparte_1*

"Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, respinta e/o dichiarata inammissibile ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ivi comprese quelle istruttorie ove validamente riproposte, per tutte le ragioni e le eccezioni indicate e fatte valere in atti, tutte da intendersi qui integralmente ritrascritte e richiamate, previa ogni più opportuna declaratoria:

1. in via principale: **rigettare tutte le domande proposte dalla dott.ssa** *Parte_1* nei confronti di *Controparte_1*

2. in ogni caso: condannare la dott.ssa *Parte_1* alla rifusione degli onorari, delle competenze e delle spese del presente giudizio;

3. in via istruttoria:

3.1. per la denegata ipotesi in cui non si ritenesse già provata anche solo una delle circostanze capitolate, previa, occorrendo, revoca del provvedimento del 25 gennaio 2019 nella parte in cui i capitoli di prova articolati dalla convenuta nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. non sono stati ammessi, ammettersi prova per testi su tali capitoli di prova, con i testi di seguito indicati, domiciliati come indicato nella seconda memoria."

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Oggetto del giudizio è l'impugnazione della delibera del consiglio di amministrazione della [...] *Controparte_1* assunta all'esito della riunione del 26 settembre 2017 sul punto della revoca delle deleghe conferite all'allora vice-presidente *Parte_1*.

Deduce l'attrice la carenza di giusta causa, dal momento che la revoca delle deleghe –

- a lei conferite in data 26 maggio 2017 ed inerenti all'ufficio di vice-presidente con potere di firma in via vicaria, in caso "di necessità e di assenza" del presidente del c.d.a.

sarebbe sorretta da giusta causa "soltanto apparente e pretestuosa" mentre il reale motivo della decisione assunta ai suoi danni sarebbe da rinvenirsi in una consolidata "antipatia" nei suoi confronti da parte del presidente del c.d.a., *Controparte_4* il quale avrebbe esposto una artificiosa ricostruzione dei fatti al solo fine di privare l'attrice delle deleghe gestorie.

Deduce infatti l'attrice che - in base a quanto relazionato in c.d.a. dal presidente - la giustificazione della revoca andrebbe ricercata in un presunto uso improprio del potere vicario di firma da parte della stessa, in occasione dell'acquisto di un'autovettura aziendale - modello Range Rover Evoque - effettuato nell'aprile 2017. Secondo quanto sostenuto dal presidente in c.d.a., l'affare sarebbe stato concluso ad esclusivo vantaggio dell'attrice stessa, contro la volontà del legittimo titolare del suddetto potere di firma (cioè il presidente del c.d.a.) ed in violazione delle *policies* inerenti alle auto aziendali.

Secondo l'attrice, invece, una giusta causa di revoca non è mai realmente esistita, in quanto:

- il **CP_4** era a conoscenza dell'acquisto dell'auto e lo aveva approvato, contrariamente a quanto affermato in sede consiliare dallo stesso
- l'attrice aveva rispettato il limite massimo di spesa di 35.000 euro imposto dalle *policies* aziendali in materia di autovetture;
- il presidente **CP_4** aveva avallato l'acquisto della Range Rover Evoque, sottoscrivendo personalmente la "convenzione" di uso del bene a favore dell'attrice stessa.

Parte_1 agisce dunque per ottenere,

- previo accertamento dell'assenza di una giusta causa di revoca delle deleghe,
- la caducazione della delibera impugnata per invalidità
- la condanna della **CP_1** al risarcimento del danno derivante dalla revoca da quantificarsi:
 - o in euro 67.500 per compensi non percepiti fino alla scadenza;
 - o oltre ad un importo pari al 5% degli utili netti spettante in funzione della partecipazione alla vita aziendale come da art. 29 dello Statuto sociale, relativamente agli esercizi 2017, 2018 e 2019;
- oltre all'ulteriore risarcimento del danno alla reputazione professionale per essere stata resa nota a terzi la notizia della revoca delle deleghe
quest'ultimo da determinarsi equitativamente ex art. 1226 c.c.

L'attrice ha chiesto inoltre al Tribunale di disporre, in ogni caso:

- la rettifica del verbale del consiglio di amministrazione del 26 settembre 2017, punto n. 1, nella parte in cui si afferma la ricorrenza dei presupposti di una giusta causa di revoca delle deleghe gestorie;
- la pubblicazione del provvedimento entro le prime 20 pagine dei quotidiani "Il Sole **Co** Ore", "Il Corriere della Sera" e "La Repubblica", a cura e spese della convenuta.

La **Controparte_1** ha contrastato tutte le domande avversarie chiedendone il rigetto, sostenendo:

- che l'attrice aveva abusato, quale vice-presidente, del potere vicario di firma, dal momento che il presidente del c.d.a., quale titolare di quel potere, appena informato della volontà di acquistare l'autovettura Range Rover Evoque, avrebbe da subito manifestato la sua contrarietà;
- che l'operazione sollecitata dall'attrice era in contrasto con le *policies* della **CP_1** in materia di auto aziendali,
 - o non solo poiché il prezzo dell'autovettura proposta **Controparte_5** superava il tetto massimo previsto di 35.000 euro,
 - o ma anche, in quanto quel particolare modello era del tutto inadeguato e "esagerato" rispetto agli *standard* della società, caratterizzata da una immagine più sobria, tanto che l'acquisto avrebbe potuto ledere tale immagine;

- che, in ogni caso, l'utilizzo del potere di firma da parte dell'attrice sarebbe stato di per sé abusivo, avendovi l'attrice fatto ricorso per "aggirare" il diniego del legittimo titolare;
- inoltre, anche a prescindere dalla volontà del legittimo titolare, il potere vicario di firma dell'attrice sarebbe stato comunque utilizzato illegittimamente in quanto:
 - l'acquisto (e dunque l'esercizio del potere di firma) sarebbe avvenuto in conflitto di interessi, trattandosi di autovettura destinata ad essere utilizzata dalla stessa vice-presidente;
 - il consiglio di amministrazione aveva espressamente attribuito la facoltà di firma all'attrice subordinatamente al ricorrere congiunto di due presupposti, ovverossia la "*assenza del presidente e la necessità*" (cfr. delibera del 26 maggio 2017), sicché l'acquisto sarebbe avvenuto in difetto dei presupposti, in quanto la vice presidente disponeva già di un'autovettura aziendale perfettamente funzionante e adeguata alle sue esigenze (**Org_1**);
- che l'abuso del potere di firma integrerebbe dunque la fattispecie della giusta causa di revoca come rottura del rapporto di fiducia fra il c.d.a. e l'amministratore con delega.

In via subordinata, la società convenuta (che pure ha riconosciuto l'applicazione in via analogica dell'art. 2383 c.c. – dettato per la revoca dell'amministratore da parte dell'assemblea dei soci) ha chiesto una limitazione dell'eventuale condanna al solo pagamento di un indennizzo da quantificare in un importo massimo non superiore a 15.000 euro, in quanto:

- ipotizzando un compenso annuo di 30.000 euro per la consigliera di amministrazione, dalla data della revoca sarebbero stati sufficienti sei mesi all'attrice per trovare un impiego di tenore equivalente a quello lasciato, dunque solo 15.000 euro le sarebbero dovuti a titolo di compensi non percepiti;
- niente le sarebbe dovuto ex art. 29 Statuto sociale, poiché, secondo la convenuta, la distribuzione della quota di utili agli amministratori sarebbe rimessa alla discrezionalità del c.d.a., il quale, vista la rottura del rapporto di fiducia con l'attrice **Pt_1**, non avrebbe mai deliberato la distribuzione degli stessi a favore della suddetta consigliera al termine degli esercizi 2017, 2018 e 2019.

La società **CP_1** nega fermamente l'esistenza stessa di un danno reputazionale, precisando che alle banche era stata comunicata solo la modifica dei poteri di firma, senza alcuna specificazione quanto ai motivi; sottolineando peraltro che il testo della comunicazione sarebbe stato peraltro condiviso dalla stessa attrice prima dell'invio.

Nelle **memorie intermedie**, **Parte_1** ha ribadito di avere proceduto all'acquisto dell'autovettura (*rectius* alla sottoscrizione della proposta di acquisto) solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione del presidente **CP_4** il quale avrebbe anche sottoscritto oltre all'assicurazione la convenzione di concessione in uso (a favore dell'attrice) dell'autovettura. Ha chiesto altresì l'ammissione di prova testimoniale su due capitoli relativi alla condotta tenuta dal **CP_4** a fine luglio 2017.

La società **CP_1** a sottolineato invece la genericità e indeterminatezza della rappresentazione in fatto fornita dall'attrice, in particolare quanto all'asserita "autorizzazione all'acquisto" da parte del **CP_4** precisando come l'attrice non abbia mai tentato di smentire, prima dell'instaurazione dell'odierno giudizio, la ricostruzione dei fatti operata dal **CP_4** nessuna contestazione relativa ai fatti sarebbe stata difatti indirizzata in risposta alla mail del 19 agosto 2017 con la quale il **CP_4** si

dichiarava amareggiato per la vicenda dell'acquisto illegittimo dell'auto e nessuna iniziativa particolare sarebbe stata assunta dall'attrice per reagire ad un presunto "torto".

La convenuta ha insistito nel ritenere la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria, formulando solo "per mero scrupolo difensivo" capitoli di prova testimoniale.

Rigettate tutte le richieste istruttorie la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3 febbraio 2020 e quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (sospesi in forza della disciplina emergenziale) e deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica (termine 29 giugno 2021)

All'esito del contraddittorio reputa il Tribunale che nessuna delle domande svolte da Parte_1, in quanto tutte fondate sul difetto di una giusta causa di revoca delle deleghe endo-consiliari, possa trovare accoglimento.

1. In primo luogo deve essere rigettata, poiché infondata in punto di diritto, la domanda relativa alla caducazione della delibera impugnata, avendo ormai chiarito – la giurisprudenza di merito seguita da quella di legittimità - che nei rapporti interni al consiglio di amministrazione non è ammesso sindacato relativo alle scelte di suddivisione interna delle deleghe e dunque di organizzazione concreta del lavoro fra i vari membri dell'organo collegiale, nel senso che "La delega già concessa, può certamente essere revocata, o anche solo modificata con l'introduzione di limitazioni" da parte dell'organo collegiale al pari di quanto è riconosciuto *ex lege* all'assemblea dei soci rispetto alla revoca *ad nutum* dall'incarico di amministratore, trattandosi di deleghe ripartite fiduciariamente *intra collegium* il cui esercizio comporta ricadute in punto di responsabilità anche degli altri membri dell'organo collegiale. Ne deriva che - fatti salvi i limiti che derivano dai principi generali dell'ordinamento in tema di abuso del diritto - la revoca della delega esclusiva o condivisa alla gestione di una società di capitali, così come a monte il suo conferimento, costituisce atto giuridico di organizzazione che non tollera alcun vaglio di merito e non ne consente la sindacabilità ai fini della tutela reale, salvo l'obbligo risarcitorio conseguente alla decisione di revoca non sorretta da giusta causa (in tal senso, già da tempo, l'orientamento di questa sezione: Tribunale di Milano, Sez. Imprese, 10 marzo 2010; Tribunale di Milano n. 9242 del 22 luglio 2016 in RG 55104/2014; e da ultimo Cass. sentenza 7587 del 15 aprile 2016; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4954 del 25/02/2020).

La delibera impugnata non può dunque essere sindacata sotto il profilo proposto. La domanda di annullamento e caducazione della stessa va dunque rigettata.

2. Ai soli fini della delibazione dell'ulteriore domanda volta ad ottenere un risarcimento, va dunque valutata la sussistenza o meno di una giusta causa sottesa alla delibera di revoca delle deleghe di cui era stata investita l'attrice.

Entrambe le parti concordano infatti nel ritenere applicabile al caso di specie il terzo comma dell'art. 2383 c.c., mostrando in tal modo di sposare senza riserve l'orientamento condiviso ormai dai più circa l'estensione in via analogica di tale norma - dettata per i rapporti fra assemblea dei soci e amministratori - anche ai rapporti interni al c.d.a. ed indifferentemente per s.p.a. e s.r.l. (così di recente Cass. n. 4954 del 25/02/2020 – già citata - di cui si riporta la massima: *In tema di società di capitali, nel silenzio dell'art. 2381 c.c. anche la revoca della delega all'amministratore delegato da parte del consiglio di amministrazione deve essere assistita da giusta causa, sussistendo, in caso contrario, il*

diritto del revocato al risarcimento dei danni eventualmente patiti, in applicazione analogica dell'art. 2383, comma 3, c.c. che disciplina la revoca degli amministratori da parte dell'assemblea")

Tuttavia, reputa il Tribunale che, nell'applicare ai rapporti interni all'organo gestorio l'art. 2383, terzo comma, c.c., la nozione di "giusta causa" deve necessariamente essere adeguata, dovendosi avere riguardo alla specifiche funzioni svolte dal c.d.a., alla rilevanza anche esterna dell'organizzazione che l'organo si dà, nonché al vincolo di solidarietà che connota la responsabilità degli amministratori verso la società e i terzi, sicché non pare utilizzabile *tout court* la medesima nozione di giusta causa elaborata dalla giurisprudenza nei rapporti fra l'assemblea dei soci e i singoli amministratori.

Laddove dunque in tal caso la giusta causa si concretizza in "*circostanze o fatti idonei ad influire negativamente sulla prosecuzione del rapporto e tali da elidere l'affidamento inizialmente riposto sulle attitudini e capacità dell'amministratore*" (Cass. 18182/2019; cfr. anche Cass. 23381 del 15/10/2013), nei rapporti interni al consiglio di amministrazione – ove la scelta dell'interna distribuzione dei poteri non può essere sindacata - può ritenersi sufficiente

- da un lato, la garanzia offerta dal rispetto di adeguate – anche se minime - formalità, a tutela del diritto all'informazione del singolo consigliere, garantendo un effettivo contraddittorio – come nel caso di specie in cui la delibera è stata preceduta da una ampia missiva di formale contestazione (doc. 8 attrice),
- dall'altro, l'esternazione di un ragionevole motivo da valutarsi in ottica meramente oggettiva (interesse della società), che come tale possa essere apprezzato anche all'esterno, al fine di evitare soprusi, dovendosi in ogni caso anteporre l'interesse all'efficace funzionamento dell'organo, rispetto alle esigenze personali dei singoli membri

cosicché, il solo venir meno del rapporto fiduciario fra titolare del potere di rappresentanza dell'ente e il suo vice, può giustificare – come nel caso di specie - la revoca, qualora la condotta del delegato si ponga in oggettivo contrasto con le linee d'azione condivise da tutto l'organo.

In tale prospettiva, diviene dirimente ai fini della decisione la questione relativa alla sussistenza o meno *ex ante*, del *placet* all'acquisto da parte del presidente CP_4 il quale inequivocabilmente – dai documenti prodotti – risulta non aver "gradito" le modalità con cui la vice presidente è giunta a sottoscrivere l'ordine (cfr. doc. 8 già citato). A ben vedere infatti saremmo di fronte ad un evidente caso di mero abuso, qualora tale autorizzazione fosse stata prima rilasciata e poi rinnegata.

Ma, sul piano processuale, con altrettanta certezza va affermato che, poiché nel caso di specie la giusta causa di revoca della delega è costituita da un fatto negativo (assenza di autorizzazione all'acquisto dell'autovettura), l'onere di provare il fatto positivo incompatibile con l'esistenza della giusta causa (l'ottenimento preventivo dell'autorizzazione), spettava all'attrice, la quale tuttavia non si è in alcun modo attivata al tal fine, neppure a seguito delle mirate contestazioni della società, essendosi concentrata dapprima ad illustrare la condotta tenuta dal presidente CP_4 a distanza di tre mesi dall'ordine, ovvero a fine luglio, (in particolare, si leggano le prime pagine della prima memoria istruttoria) e poi a formulare nella successiva memoria due soli capitoli di prova su circostanze, in tale ottica, del tutto irrilevanti e comunque relative sempre a vicende accadute nel luglio del 2017 mentre – secondo la prospettazione della stessa attrice – il consenso all'acquisto sarebbe stato ottenuto a fine aprile, o comunque in corrispondenza dell'ordine che risale al 24 aprile 2017 (doc. 11 attrice).

Il difetto di prova sopra evidenziato assume valenza ancor più significativa qualora si consideri – come sottolineato da parte convenuta – la condotta extra processuale tenuta dall'attrice, la quale dopo aver ricevuto la comunicazione del presidente del 19 agosto 2017 (doc. 8) ha ritenuto di fondare la sua replica su argomentazioni affatto diverse, e comunque di non far riferimento alcuno all'asserita autorizzazione preventiva. Argomento decisivo che avrebbe sopito ogni ulteriore contestazione.

3. Tutte le domande svolte dall'attrice, in quanto presupponenti l'accertamento del difetto di una giusta causa di revoca delle deleghe, vanno dunque rigettate.

Le spese di lite in base al principio della soccombenza vanno poste a carico dell'attrice, previa liquidazione come in dispositivo, tenuto conto della natura delle questioni trattate e dell'attività difensiva effettivamente svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di imprese, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3670/2018 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- rigetta integralmente, in quanto infondate, tutte le domande svolte dall'attrice;
- condanna l'attrice *Parte_1* a rifondere a parte convenuta le spese legali che si liquidano in complessivi euro 13.430,00 per compensi, oltre spese generali pari al 15%, IVA e CPA come per legge.
- Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell' 8 marzo 2021.

L'Estensore
Maria Antonietta Ricci

Il Presidente
Angelo Mambriani